

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת
בועז ביסמוט
אלי דלל
טלי גוטליב
חנוך דב מלביצקי
ניסים ואטורי
אברהם בצלאל

פ/25/1356

הצעת חוק כלי הירייה (תיקון – זכאות לרישיון כלי ירייה למי ששירת כלוחם ושוטר), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 21. בחוק כלי הירייה, התש"ט–1949¹, בסעיף 21(ב1), בסופו יבוא "לעניין זה יראו במי ששירת 75% לפחות מתקופת השירות שהוא חייב בה לפי חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986² כלוחם או ששירת כשוטר במשטרת ישראל, כמי שעומד בתנאים לרישיון להחזקת כלי ירייה שנקבעו לפי סעיף קטן זה; בסעיף קטן זה, "לוחם" – כהגדרתו בפקודות הצבא."

דבר הסבר

לאור האתגרים הביטחוניים הניצבים בפני מדינת ישראל, הן בעתות שגרה ובטח בחירום ובמלחמה, ומכיוון שהמציאות המבצעית לא מאפשרת הצבה של שוטר בכל פינת רחוב, או בכל כניסה של חנות, או מרכז קניות, על האזרחים לקחת חלק במשימות הגנת המולדת. משטרת ישראל מתמודדת כיום עם היקף נשק עצום, ובלתי חוקי, במגזר הערבי – נשק ששימש בחלקו לפיגועי טרור רצחניים, וצפוי להמשיך ולשמש את ארגוני הטרור בתוך מדינת ישראל גם במלחמה הבאה, כאשר צה"ל יילחם במדינות אויב. אי לכך, נדרשת היערכות מחודשת לאתגרי הביטחון הלאומיים של מדינת ישראל, אשר תתבסס על מענה אזרחי שיסייע לגופי הביטחון. כפי שבצה"ל צבא המילואים מתגבר את הצבא הסדיר, כך ראוי לתגבר את המשטרה ביכולות האזרחיות וכך לתת מענה להיקפי הטרור והאלימות הניצבים בפנינו. את היכולות של אזרחים, יוצאי יחידות קרביות, למדנו עוד בגל הטרור שפקד את ירושלים בשנת 2015 כאשר שליש מהפיגועים סוכלו על ידי אזרחים חמושים ששהו בקרבת מקום. אזרחים אלה הצילו חיים רבים ומנעו מסעות רצח המוניים.

מטרת הצעת חוק זו לאפשר סיכול מהיר של פיגועי טרור תוך מינימום זמן בכל חלקי המדינה, זאת באמצעות מתן רישיונות נשק למי ששירתו כשוטרי משטרת ישראל בעבר, וליוצאי יחידות קרביות,

¹ ס"ח התש"ט, עמ' 143.

² ס"ח התשמ"ו, עמ' 107.

המוכשרים להילחם את מלחמות ישראל ואשר עוברים הכשרה מקיפה בנשק, וביכולתם לנטרל מחבלים ולהציל חיים.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ניר ברקת (פ/3765/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/1146/25). הצעת החוק זהה לפ/3765/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)